La perdita di una chance nel diritto dei torts

Una guida introduttiva alla causalità in Inghilterra e Galles. Perché perdere una possibilità non equivale sempre a causare la lesione finale.

1. Perdere un risultato o un'opportunità?

Un paziente riceve una diagnosi tardiva. Cure tempestive avrebbero forse evitato un danno grave, ma non si riesce a dimostrare che lo avrebbero probabilmente evitato. Il paziente domanda: “Anche se non posso provare che il ritardo ha causato l'esito finale, non ho perso qualcosa di prezioso, cioè la possibilità di un esito migliore?” È il problema della **perdita di una chance**.

Il normale **test del but for** chiede se lo stesso danno si sarebbe verificato senza la violazione del convenuto. Nella normale azione per negligence, l'attore deve provare il nesso secondo la **balance of probabilities**: più probabile che non. È lo standard civile ordinario, che non richiede certezza.

> **Distinguere due domande:** La negligenza ha causato la lesione finale? Oppure ha causato la perdita di un'opportunità che il diritto riconosce come danno risarcibile? Chiamare qualcosa “chance” non crea da solo un diritto al risarcimento.

2. Che cosa significa “tutto o niente”?

Per il normale problema causale, il giudice decide se il collegamento necessario è stato provato. Non assegna normalmente il 30% del risarcimento per una lesione solo perché vi è una probabilità del 30% che il convenuto l'abbia causata. L'espressione riguarda la prova del nesso: non significa che ogni calcolo del risarcimento ignori l'incertezza.

3. Non ogni chance segue la regola medica

Alcune opportunità processuali o commerciali perdute possono essere valutate come chance. L'attore deve normalmente provare ciò che avrebbe fatto personalmente; la risposta favorevole di un terzo indipendente può invece essere valutata come una possibilità reale e sostanziale. Una possibilità puramente speculativa non basta. [3]

Esempio inventato: un avvocato lascia scadere negligentemente un termine, distruggendo una pretesa già esistente. Questa può avere valore anche se il successo era incerto. Non significa che ogni occasione medica mancata sia valutata allo stesso modo.

Claimant: attore, chi agisce in giudizio. **Defendant:** convenuto. **Actionable damage:** danno riconosciuto come fondamento della domanda. **Prospect:** possibilità di un risultato futuro o ipotetico.

Hotson e la lesione all'anca

Hotson v East Berkshire Area Health Authority [1987] AC 750

Un ragazzo cadde da un albero e si ferì all'anca. L'ospedale omise negligentemente di diagnosticare la frattura per cinque giorni. Il ragazzo subì poi un danno permanente collegato alla perdita dell'afflusso di sangue all'articolazione. [1]

4. Perché contava il 25%?

Il giudice di primo grado accertò che la caduta aveva probabilmente già reso inevitabile il danno permanente. Il restante 25% indicava la possibilità che fossero rimasti integri abbastanza vasi sanguigni da permettere a cure tempestive di salvare l'articolazione. Fu assegnato un risarcimento proporzionale, confermato dalla Court of Appeal. [1]

> **Chi vinse e perché?** L'autorità sanitaria vinse il ricorso alla House of Lords relativo al danno permanente all'anca. Secondo la balance of probabilities, la caduta aveva già reso inevitabile quel danno. Il risarcimento per la presunta perdita della chance del 25% fu annullato. [1]

5. Un fatto passato non è automaticamente un bene perduto

La domanda decisiva riguardava la condizione fisica effettiva del ragazzo dopo la caduta e prima del ritardo negligente. Erano ancora integri abbastanza vasi sanguigni oppure no? Il giudice doveva accertare quel fatto passato secondo lo standard ordinario, non valutare un'opportunità di convincere un terzo indipendente.

Non trasformiamo il risultato in “una chance del 25% non vale mai nulla”. Contano la definizione giuridica del danno e il problema causale concreto. L'incertezza sulla precedente condizione fisica non diventava, solo per questo, un'opportunità autonoma risarcibile.

6. Applicare il ragionamento a un nuovo esempio

Esempio inventato: un'arrampicatrice si ferisce a un dito cadendo. Una clinica ritarda negligentemente la valutazione. Supponiamo che il giudice accerti che la caduta aveva già distrutto irreversibilmente il tessuto e che cure immediate non lo avrebbero salvato. Il ritardo non causa quella perdita irreversibile secondo il test ordinario.

Cambiamo i fatti: prove affidabili mostrano che cure immediate avrebbero probabilmente salvato il dito. Questo sostiene il nesso ordinario. La differenza deriva da prove diverse sulla possibilità di evitare il danno, non dalla semplice etichetta “perdita di una chance”.

Individuare il danno con precisione: non provare che il ritardo abbia causato una disabilità permanente non decide, da solo, se abbia causato un'altra lesione, per esempio dolore aggiuntivo. Servono prove e un'analisi separate.

Gregg e la possibilità di sopravvivere

Gregg v Scott [2005] UKHL 2

Il dottor Scott giudicò negligentemente innocuo un nodulo sotto il braccio del signor Gregg. Era invece un tumore. Le cure furono ritardate di circa nove mesi. La stima delle possibilità di sopravvivenza a dieci anni senza malattia scese dal 42% al 25%. Gregg era ancora vivo quando la House of Lords esaminò il caso. [2]

7. Quale perdita veniva richiesta?

Si chiedeva il risarcimento per la riduzione della possibilità di sopravvivenza a lungo termine, senza provare che cure tempestive avrebbero probabilmente assicurato l'esito migliore. La riduzione numerica era di **17 punti percentuali**: 42 meno 25. Non era una guarigione garantita perduta; rimaneva una possibilità del 25%.

> **Chi vinse e perché?** Vinse il dottor Scott. La House of Lords respinse il ricorso di Gregg con una maggioranza di tre a due. La maggioranza non riconobbe la minore prospettiva di sopravvivenza come danno autonomamente risarcibile in questa domanda medica, in assenza dei normali requisiti causali. [2]

8. Comprendere il dissenso

La minoranza voleva riconoscere valore autonomo alla prospettiva medica perduta. La maggioranza si oppose a un passaggio generale dalla causalità probabile al risarcimento per causalità possibile, richiamando la coerenza delle regole e la portata del cambiamento. Un'**opinione dissenziente** esprime il disaccordo di un giudice; non determina il risultato della decisione. [2]

È quindi fuorviante spiegare tutto soltanto con il timore di troppe cause. **Floodgates** indica la preoccupazione per una grande espansione delle domande, ma il problema riguarda anche che cosa costituisca danno e come vada dimostrata la causalità.

9. Leggere con attenzione le percentuali

Una prospettiva del 42% di sopravvivere dieci anni senza malattia non promette una guarigione completa e rapida. Non è neppure, automaticamente, una probabilità del 42% che il medico abbia causato una lesione. La prognosi descrive un possibile esito clinico; restano da analizzare violazione e danno specifico.

Confronto inventato: perdere una possibilità del 35% che un acquirente accetti una clausola può sollevare un problema di valutazione commerciale. Una possibilità del 35% di evitare un esito medico non riceve automaticamente lo stesso trattamento. Prima di moltiplicare percentuali per denaro, individuiamo la categoria giuridica.

Il contributo materiale e l'eccezione Fairchild sono regole causali distinte. Non permettono in generale di trasformare ogni domanda medica incerta in un risarcimento proporzionale per perdita di chance.

Domande e risposte

1. Qual è il normale standard civile per provare il nesso causale?
Risposta: La balance of probabilities: più probabile che non. Non serve certezza assoluta.

2. Ogni possibilità perduta è automaticamente un danno risarcibile?
Risposta: No. Il diritto deve riconoscere l'opportunità come perdita risarcibile e vanno dimostrati i requisiti pertinenti.

3. Chi vinse Hotson sul danno permanente all'anca?
Risposta: L'autorità sanitaria. La caduta aveva probabilmente già reso inevitabile quel danno; il risarcimento della chance fu annullato.

4. Che cosa indicavano 42% e 25% in Gregg?
Risposta: Stime della sopravvivenza a dieci anni senza malattia. La riduzione era di 17 punti percentuali, non la perdita di una guarigione garantita.

5. Gregg vinse perché una possibilità era stata ridotta?
Risposta: No. Vinse il dottor Scott, per tre a due. La maggioranza respinse l'impostazione della chance proposta in quel caso medico.

6. Un avvocato perde una causa con una reale possibilità di successo del 40%. È automaticamente priva di valore perché sotto il 50%?
Risposta: No. Un'opportunità processuale perduta può essere valutata come chance, se sono provati i requisiti necessari.

7. Una paziente prova che il ritardo negligente ha causato tre settimane di dolore aggiuntivo. È necessariamente perdita di chance?
Risposta: No. Può essere una domanda ordinaria per una lesione aggiuntiva provata, da distinguere dall'incertezza sull'esito a lungo termine.

Fonti primarie

Gli esempi sono inventati. Fonti verificate il 19 ottobre 2026. La guida riguarda Inghilterra e Galles.

[1] *Hotson* [1987] AC 750, spiegato in *Gregg* [2005] UKHL 2, parr. 74-75. Leggi la ricostruzione giudiziale

[2] *Gregg v Scott* [2005] UKHL 2, parr. 5-7, 78-91 e 92: fatti, maggioranza e dissenso. Leggi la sentenza

[3] *Perry v Raleys Solicitors* [2019] UKSC 5, parr. 19-25 e 34-37: condotta dell'attore e valutazione delle opportunità. Leggi la sentenza